

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL LEY 2365 DE 2024

La organización se compromete a garantizar un entorno de trabajo seguro, respetuoso, inclusivo y libre de acoso sexual, conforme a lo establecido en la Ley 2365 de 2024 y demás disposiciones normativas vigentes en Colombia. Esta legislación consagra medidas orientadas a la prevención, denuncia, protección y sanción de comportamientos constitutivos de acoso sexual en el contexto laboral, asegurando la confidencialidad, el respeto a la dignidad humana y la prohibición de cualquier forma de represalia contra quienes denuncien o participen en los procesos asociados.

Se entiende por acoso sexual todo acto de hostigamiento, persecución o asedio de connotación sexual, lasciva o libidinosa, que configure una relación de poder de tipo vertical u horizontal, mediada por el sexo, género, edad, orientación o identidad sexual, posición económica o jerárquica, ejercido una o varias veces contra otra persona dentro del contexto laboral¹.

1. ALCANCE

Esta política aplica a todas las personas que interactúan en el entorno laboral de la empresa, independientemente de su forma de vinculación. Incluye trabajadores vinculados por contrato laboral, contratistas de prestación de servicios, aprendices, pasantes, practicantes, personal en teletrabajo o trabajo remoto, así como cualquier otro actor dentro de la organización.

Se presume que una conducta se comete dentro del contexto laboral cuando ocurra en alguno de los siguientes escenarios:

- En el lugar físico habitual de trabajo o cualquier espacio público o privado habilitado para el desarrollo de labores, incluyendo modalidades de trabajo a distancia.
- En áreas conexas al trabajo: espacios de descanso, vestuarios, zonas de alimentación o lugares de pago.
- Durante actividades laborales fuera de la sede como desplazamientos, eventos, capacitaciones, actividades sociales o viajes de trabajo.
- En canales de comunicación vinculados a la labor, tanto físicos como digitales.
- Durante los trayectos entre el lugar de residencia y el espacio laboral, si el presunto acosador hace parte del contexto laboral.
- En alojamientos facilitados por la empresa o con ocasión de las funciones asignadas.

¹ artículo 2º de la Ley 2365 de 2024.

2. OBJETIVOS

- Prevenir cualquier forma de acoso sexual en el contexto laboral mediante actividades formativas, preventivas y de sensibilización continua.
- Erradicar conductas que atenten contra la dignidad, integridad o derechos sexuales y reproductivos de las personas trabajadoras.
- Establecer un procedimiento claro, accesible y confidencial para la recepción y trámite de quejas por acoso sexual.
- Promover una cultura de respeto, equidad, no discriminación y tolerancia, en la que toda persona se sienta segura y valorada.

3. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES

La alta dirección del TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S..A en conjunto con Dirección administrativa y financiera y HSEQ, asume las siguientes responsabilidades:

a) Capacitación y sensibilización

Se implementarán programas formativos periódicos dirigidos a todo el personal, con el objetivo de generar conciencia sobre el acoso sexual, su impacto, las rutas de atención y las obligaciones legales asociadas. FO-GTH-11PROGRAMA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

b) Canal de denuncias confidencial

Se habilita un canal seguro y reservado para la recepción de denuncias sobre acoso sexual, que garantice la confidencialidad, el debido proceso y la prohibición expresa de represalias, cualquier miembro del comité de prevención de acoso sexual podrá recibir la queja.

c) Socialización de estadísticas

Se publicara semestralmente el número de quejas tramitadas y sanciones impuestas, en los canales físicos como carteleras, pagina web y en los grupos institucionales de WhatsApp. Estas quejas y sanciones deberán ser remitidas al Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (Sivige) dentro de los últimos diez (10) días del respectivo semestre. Dicha publicación deberá ser anonimizada, para salvaguardar la intimidad, confidencialidad y privacidad de las partes.

d) Garantías de protección a las víctimas

Se adoptarán medidas preventivas y correctivas para proteger a la persona denunciante y a los testigos involucrados. Estas acciones pueden incluir reubicaciones, teletrabajo, cambios de turnos u otras acciones razonables que

salvaguarden la integridad y salud mental de las víctimas.

e) Prohibición de censura o revictimización

La empresa se abstendrá de restringir o deslegitimar el derecho de las víctimas a visibilizar sus denuncias, así como de incurrir en prácticas de revictimización.

f) Enlace con autoridades competentes

En caso de que la víctima lo solicite, la denuncia será remitida de forma inmediata a la Fiscalía General de la Nación, respetando su derecho a la intimidad. Así mismo, se informará a la persona denunciante sobre su facultad de acudir directamente ante dicha entidad.

g) Apoyo psicosocial

Se garantizará el acceso a acompañamiento psicológico y emocional a través de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a solicitud de la víctima.

h) Auditorías internas

Se realizarán auditorías periódicas para evaluar la eficacia de la política, verificar la aplicación de los procedimientos y asegurar el conocimiento generalizado entre los colaboradores.

4. VIGENCIA Y DIVULGACIÓN

La presente política entra en vigencia a partir de su fecha de aprobación y será divulgada de manera efectiva a todas las partes interesadas mediante los canales institucionales disponibles. Su contenido deberá ser incorporado en las jornadas de inducción, reinducción y programas de formación continua.

FIRMADO EN ORIGINAL

**RAHDA HERMOSA CAMACHO
GERENTE**